Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 33/2017JBAV
V/v: Vướng mắc về hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư trong trường hợp thành viên không góp đủ vốn

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Vụ Pháp chế – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trước hết, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam ("**JBAV**") xin chân thành cảm ơn Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ("**Bộ KHĐT**") đã chủ động hỗ trợ một cách hiệu quả cho Nhóm công tác giai đoạn 6 của Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản ("**Nhóm Công tác Giai đoạn 6**").

Như đã chia sẻ tại cuộc họp giữa Nhóm Công tác Giai đoạn 6 và các cơ quan có liên quan rằng hiện nay một số cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký đầu tư cấp tỉnh áp dụng chưa thống nhất về thành phần hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư đối với trường hợp giảm vốn điều lệ và vốn đầu tư khi có thành viên không góp hoặc góp không đủ vốn điều lệ đã cam kết trong thời hạn quy định (cụ thể, phải nộp cả quyết định của thành viên không tuân thủ nghĩa vụ góp vốn), điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thành viên không tuân thủ nghĩa vụ góp vốn đó không thiện chí hợp tác. Mặc dù chúng tôi đã nhận được câu trả lời không chính thức của Quý Vụ tại cuộc họp với Nhóm Công tác Giai đoạn 6 về vấn vấn đề này, chúng tôi mong muốn nhận được hướng dẫn bằng văn bản từ Quý Vụ để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật, cụ thể như sau:

Theo quy định khoản 2 và khoản 3, Điều 48 Luật Doanh nghiệp, thành viên phải góp đủ vốn điều lệ đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp. Sau thời hạn quy định trên, mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau: (i) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty, và (ii) Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp. Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều 48 Luật Doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc thành viên không góp hoặc góp không đủ vốn nêu trên cũng sẽ làm thay đổi nội dung vốn đầu tư của dự án trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty. Khi đó, công ty còn phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Về hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Để thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, công ty phải nộp Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên kèm theo thông báo đăng ký thay đổi doanh nghiệp.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Về hồ sơ thay đổi đăng ký đầu tư

Để thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, theo quy định tại Điều 33 của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn Luật Đầu tư, công ty phải nộp, ngoài các tài liệu khác, quyết định của nhà đầu tư về điều chỉnh dự án liên quan đến vốn đầu tư.

Do pháp luật hiện hành không có hướng dẫn cụ thể về thể thức của quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên và quyết định của nhà đầu tư trong trường hợp nêu trên, do vậy chúng tôi mong muốn được xác nhận cách hiểu của chúng tôi về vấn đề này như sau:

1. Nếu có thành viên không góp vốn đúng thời hạn quy định, thì quyết định và biên bản của Hội đồng thành viên cũng như quyết định của nhà đầu tư không cần phải có sự tham gia và chữ ký của thành viên đó vì sau thời hạn góp vốn quy định, thành viên đó đương nhiên không còn là thành viên của công ty; và

2. Nếu có thành viên chưa góp đủ số vốn đúng thời hạn quy định, thì quyết định và biên bản của Hội đồng thành viên cũng như quyết định của nhà đầu tư vẫn cần có sự tham gia và chữ ký của thành viên đó, nhưng tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tổng số vốn thực góp tại thời điểm đó, vì thành viên đó không có quyền biểu quyết đối với phần chưa góp vốn.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Vụ và mong rằng Quý Vụ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hỗ trợ chúng tôi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Hợp tác Quốc Tế - Bộ KHĐT;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng;
- Lưu văn phòng JBAV.

T/M HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Chủ tịch



Hiroshi KARASHIMA

